

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2159/2530

นายอมร อุดมศรีรุ่งเรือง
นายเชียวตง แซ่จู้

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 18, มาตรา 61, มาตรา 132, มาตรา 174

การตั้งทนายความตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 61 นั้น ต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อตัวความและทนายความ และตามแบบพิมพ์ใบแต่งตั้งทนายความกำหนดให้ผู้ที่ได้รับเป็นทนายความลงลายมือชื่อไว้ในคำรับเป็น ทนายความ ด้วย ดังนั้น หากทนายโจทก์มิได้ลงลายมือชื่อในคำรับเป็นทนายความแม้ในใบแต่งตั้งทนายความโจทก์ได้ระบุชื่อทนายโจทก์เป็นทนายความของโจทก์ และทนายโจทก์ได้ลงลายมือชื่อรับรองลายมือชื่อโจทก์ไว้แล้ว ทั้งคำรับเป็นทนายความก็ปรากฏชื่อทนายโจทก์เป็นทนายความตามใบอนุญาตที่ระบุไว้ ก็จะถือว่าทนายโจทก์ได้รับเป็นทนายความของโจทก์โดยปริยายแล้วหาได้ไม่

ตามคำฟ้องระบุว่าผู้ยื่นฟ้องรอฟังคำสั่งอยู่ ถ้าไม่รอให้ถือว่าทราบแล้ว ศาลชั้นต้นมีคำสั่งในวันยื่นฟ้องให้ทนายโจทก์ซึ่งลงชื่อเป็นโจทก์แก้ไขข้อบกพร่องที่ทนายโจทก์มิได้ลงชื่อรับเป็นทนายความในใบแต่งตั้งทนายความภายในกำหนด ก็ต้องถือว่าทนายโจทก์ได้ทราบคำสั่งนั้นแล้ว เมื่อทนายโจทก์ไม่ลงชื่อในคำรับเป็นทนายความภายในระยะเวลาที่ศาลกำหนด ศาลจึงชอบที่จะมีคำสั่งไม่รับฟ้องและจำหน่ายคดีจากสารบบความเสียได้

โจทก์ฟ้องขอบังคับจำเลยชำระเงินตามเช็คพร้อมดอกเบี้ย

ศาลชั้นต้นตรวจคำฟ้องแล้วเห็นว่า นายนิพนธ์ ทนายโจทก์มิได้ลงชื่อในคำรับเป็นทนายความในใบแต่งตั้งทนายความ จึงมีคำสั่งให้โจทก์แก้ไขข้อบกพร่องนี้ภายใน ๗ วัน แต่โจทก์ไม่แก้ไข จึงมีคำสั่งไม่รับคำฟ้อง และจำหน่ายคดีจากสารบบความ

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า โจทก์ฎีกาว่าที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ทนายโจทก์แก้ไขข้อบกพร่องที่ทนายโจทก์มิได้ลงชื่อในคำรับเป็นทนายความในใบแต่งตั้งทนายภายในกำหนดโจทก์ไม่ได้มีเจตนาเพิกเฉยที่จะไม่ดำเนินการตามคำสั่งของศาลแต่อย่างใด คดีนี้เมื่อโจทก์ยื่นฟ้องแล้วได้วางเงินค่าส่งหมาย และได้ติดตามคดีทราบว่ายังไม่มีรายงานการส่งหมาย จนกระทั่งวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๒๘ จึงทราบว่าศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้จำหน่ายคดีของโจทก์เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๒๘ เหตุที่ทนายโจทก์มิได้จัดการลงชื่อในคำรับเป็นทนายความตามที่ศาลชั้นต้นกำหนด เพราะทนายโจทก์ไม่ทราบคำสั่งของศาลนั้น เห็นว่านายนิพนธ์ทนายโจทก์เป็นผู้ลงชื่อในคำฟ้องแทนโจทก์ และตามคำฟ้องระบุว่าผู้ยื่นฟ้องรอฟังคำสั่งอยู่ ถ้าไม่รอให้ถือว่าทราบแล้ว เมื่อศาลชั้นต้นมีคำสั่งในวันยื่นฟ้องว่านายนิพนธ์ลงชื่อเป็นโจทก์โดยมิได้ลงชื่อคำรับเป็นทนายความในใบแต่งตั้งทนายความให้แก้ไขภายใน ๗ วันนับแต่วันมีคำสั่ง และทนายโจทก์ผู้ยื่นฟ้องไม่รอฟังคำสั่งในวันนั้นก็ต้องถือว่าทนายโจทก์ได้ทราบคำสั่งแล้ว และ

ทนายโจทก์ไม่ได้ลงชื่อในคำรับเป็นทนายความภายในระยะเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด
ที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องและจำหน่ายคดีจากสารบบความนั้นจึงชอบแล้ว

ส่วนที่โจทก์ฎีกาว่า ในใบแต่งตั้งทนายความ โจทก์ได้ระบุชื่อนายนิพนธ์ เป็น
ทนายความของโจทก์ และทนายโจทก์ได้ลงลายมือชื่อรับรองลายมือชื่อโจทก์ไว้แล้ว
และคำรับเป็นทนายความในใบแต่งตั้งทนายความก็ปรากฏชื่อนายนิพนธ์เป็น
ทนายความตามใบอนุญาตที่ระบุไว้ ถือได้โดยปริยายว่านายนิพนธ์ได้รับเป็น
ทนายความให้โจทก์แล้วนั้น เห็นว่า การตั้งทนายความตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง มาตรา ๖๑ ต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อตัวความและ
ทนายความตามแบบพิมพ์ใบแต่งตั้งทนายความกำหนดให้ผู้ที่รับเป็นทนายความลง
ลายมือชื่อไว้ในคำรับเป็นทนายความด้วย ซึ่งเป็นรายการหนึ่งที่ทนายโจทก์จะต้องลง
ลายมือชื่อในคำรับเป็นทนายความ เมื่อนายนิพนธ์ยื่นใบแต่งตั้งทนายความต่อศาล
พร้อมคำฟ้อง และไม่มีลายมือชื่อของนายนิพนธ์ในคำรับเป็นทนายความตาม
แบบบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวจะถือว่านายนิพนธ์ได้รับเป็นทนายความโจทก์โดย
ปริยายแล้วหาได้ไม

พิพากษายืน

(สุทิน นนทแก้ว-สหัส สิงหวิริยะ-เสวก จันทรผ่อง)

ศาลแพ่ง - นายมนูพงศ์ รุจิกันทะ

ศาลอุทธรณ์ - นายวิชัย บุญอินทร์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ